Contraloría General de la República
Jurisprudencia

Dictamen	**037221N94**				
Estado	Reactivado	**Nuevo**	NO	**Carácter**	NNN
NumDict	37221	**Fecha emisión**	31-10-1994		
Aclarado		**Aplicado**			
Complementado		**Confirmado**			
Reconsiderado		**Reconsiderado Parcialmente**			

Origenes

División de Contabilidad

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

-

Abogados

magw

Destinatarios

ministro de transportes y telecomunicaciones

Texto

cursa, por esta vez, dto 59/94 de la subsecretaria de telecomunicaciones que adjudica propuesta publica para la adquisicion de instrumentos de medicion de caracteristicas telefonicas de los servicios publicos de telecomunicaciones, dado los antecedentes hechos valer por el ministerio del ramo. con todo, cabe puntualizar que en el derecho privado, los contratos de compraventa de cosas muebles se perfeccionan y las obligaciones se hacen exigibles desde el momento de la formacion del consentimiento de las partes sobre los elementos esenciales del contrato, pero ello es distinto en el ambito del derecho publico, porque la voluntad de la administracion se manifiesta al dictar el correspondiente acto de autoridad que aprueba el convenio, instrumento que solo produce efectos validos y hace exigibles las obligaciones y derechos que de el emanan, luego de la total tramitacion del decreto o resolucion que lo aprueba, ya que lo contrario vulnera el principio de irretroactividad de los actos administrativos. conforme facultades fiscalizadoras de contraloria, le compete examinar la legalidad de los actos de los servicios y organos que la ley determina, debiendo verificar, por una parte, las atribuciones del servicio respectivo para celebrar un contrato determinado y por otra, analizar todos los antecedentes que fundamenten el acto que lo aprueba, especialmente constatar, en propuestas y licitaciones, que el procedimiento se ajuste a la

normativa pertinente, y a las normas dictadas por la propia autoridad contenidas en las bases administrativas generales y/o especiales a las que deben ajustarse el servicio publico y los terceros participantes, todo lo cual no significa calificar la oportunidad o conveniencia de las decisiones adoptadas por la administracion activa

Acción	Dictámen	Año

Fuentes Legales

dl 557/74, dl 1762/77, dto 59/94 telec, dto 59/94 mintt
pol art/87, pol art/88, dl 3464/80, ley 10336 art/11
ley 10336 art/154, ley 10336 art/16, cci art/1793
cci art/1801 inc/1, ley 10336 art/10 inc/1
dfl 7912/27 art/17, cci art/9

Descriptores

compraventa muebles derecho privado derecho publico

Texto completo